

Contrato de suscripción al servicio Bynoesis

Versión 1.0	18 de septiembre de 2026	Borrador · sin revisión jurídica · no firmar
-------------	--------------------------	--

Esto no es asesoramiento jurídico. Es un contrato redactado internamente para que un abogado TIC lo **revise** en vez de escribirlo desde cero, que es lo que abarata el encargo. No debe firmarse con ningún cliente antes de esa revisión y antes de cerrar las cinco condiciones del apartado final.

Complementa —no sustituye— los textos publicados en la web: Términos de uso, Política de privacidad, Contrato de Encargado del Tratamiento y Aviso legal. Cada pregunta marcada como (*clave*) en el guion para el abogado tiene aquí una cláusula que propone una respuesta concreta.

Cómo se usa este documento

El contrato tiene tres partes y se firma **una sola vez**, en el momento en que el cliente activa un plan de pago:

PARTE	QUÉ ES	¿SE FIRMA?
A · Condiciones Particulares	La hoja de pedido: quién contrata, qué plan, a qué precio, qué módulos opcionales activa y qué consentimientos da.	Sí. Es la única hoja con firmas.
B · Condiciones Generales	Las 29 cláusulas que regulan la relación. No cambian de un cliente a otro.	No. Se aceptan por referencia desde la Parte A (art. 5.1 de la Ley 7/1998).
C · Anexos I a VI	Planes y límites, protección de datos, mandato de facturación, soporte, uso aceptable y consentimientos.	El Anexo III se firma. El resto forma parte del contrato por referencia.

Convenciones de este borrador

- [ENTRE CORCHETES] = dato que hay que rellenar antes de usarlo.
- ▶ **Decisión abierta** = punto en el que hay más de una redacción defendible y la elección es del founder o del abogado. Están recopiladas al final.

- Las referencias legales están puestas para que el revisor pueda contrastarlas rápido, no para lucirlas. Si una está mal, es un error que corregir, no una licencia literaria.
-

PARTE A · CONDICIONES PARTICULARES

Contrato de suscripción n.º [REFERENCIA] · Fecha [DD/MM/AAAA]

A.1 Partes

PRESTADOR

Denominación	[NOESIS_LEGAL_NAME]
NIF	[NOESIS_LEGAL_NIF]
Domicilio	[NOESIS_LEGAL_ADDRESS]
Datos registrales	[NOESIS_LEGAL_REGISTRY – solo si es sociedad]
Representante	[NOMBRE Y DNI] , en calidad de [administrador / titular]
Contacto contractual	[NOESIS_LEGAL_EMAIL]
Contacto en materia de datos	[NOESIS_LEGAL_EMAIL]

En adelante, «Bynoesis» o «el Prestador».

CLIENTE

Nombre o razón social	[]
NIF/CIF	[]
Domicilio fiscal	[]
Actividad / epígrafe IAE	[]
Persona firmante	[NOMBRE Y DNI] , en calidad de [titular / representante]
Email de notificaciones	[]
Teléfono (línea de WhatsApp)	[]
N.º de personas usuarias previstas	[]

En adelante, «**el Cliente**».

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para obligarse y acuerdan lo que sigue.

A.2 Declaración del Cliente

El Cliente declara que **contrata en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional** y no como consumidor. En consecuencia no le resulta aplicable el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007) y **no dispone del derecho de desistimiento de catorce días** de su artículo

1. La baja, en cambio, es libre y sin permanencia en los términos de la cláusula 15.

A.3 Objeto contratado

CONCEPTO	VALOR
Plan	☐ Autónomo ☐ Negocio ☐ Premium
Periodicidad	☐ Mensual ☐ Anual (11 meses de precio, 12 de servicio)
Precio	[] € + IVA por [mes / año]
Tipo de IVA aplicable	21 %
Total con impuestos	[] €
Forma de pago	Domiciliación de tarjeta o adeudo SEPA a través del proveedor de pagos
Fecha de inicio del servicio	[DD/MM/AAAA]
Primer período facturado	de [] a []
Renovación	Automática por períodos iguales, salvo baja (cláusula 15)
Permanencia	Ninguna
Usuarios incluidos	Según el Anexo I
Condiciones especiales	[descuento de piloto, precio fundador, meses de cortesía... o «ninguna»]

Los límites de uso de cada plan —acciones avanzadas de inteligencia artificial, usuarios, almacenamiento y minutos de voz— constan en el **Anexo I** y forman parte de lo contratado.

A.4 Módulos opcionales y consentimientos

Cada casilla es **voluntaria, separada y revocable en cualquier momento** desde Ajustes, sin que ello afecte al resto del servicio. El detalle está en el **Anexo VI**.

MÓDULO	QUÉ IMPLICA	MARCAR
1 WhatsApp Business	Conectar la línea del Cliente a la API de Meta. Los mensajes pasan por Meta Platforms.	☐ Sí ☐ No
2 Asistente con IA externa	Enviar a un proveedor externo el fragmento de texto que el sistema no resuelve en local. Proveedor, país y garantía en el Anexo II.3.	☐ Sí ☐ No
3 Transcripción de notas de voz	Enviar el audio a un proveedor de transcripción.	☐ Sí ☐ No
4 Acceso de gestoría	Dar a la asesoría designada acceso de solo lectura a los períodos cerrados. Asesoría: [nombre y NIF] .	☐ Sí ☐ No
5 Registro de jornada	Activar el fichaje para las personas trabajadoras del Cliente (cláusula 7).	☐ Sí ☐ No
6 Funciones en beta	Usar funciones en pruebas, sin nivel de servicio y sin coste mientras duren (cláusula 4.4).	☐ Sí ☐ No
7 Comunicaciones comerciales de Bynoesis	Recibir novedades de producto por email. No afecta a los avisos de servicio.	☐ Sí ☐ No

A.5 Documentos que se entregan y se aceptan

El Cliente declara que, **antes de firmar**, ha recibido un ejemplar completo y ha tenido oportunidad de leer:

- ☐ Parte B · Condiciones Generales (cláusulas 1 a 29).
- ☐ Anexo I · Planes, límites y precios.
- ☐ Anexo II · Contrato de Encargado del Tratamiento (art. 28 RGPD).
- ☐ Anexo III · Mandato de expedición de facturas por cuenta del Cliente.
- ☐ Anexo IV · Nivel de servicio y soporte.
- ☐ Anexo V · Política de uso aceptable.
- ☐ Anexo VI · Consentimientos separados.

Esta entrega y esta aceptación se hacen a los efectos del artículo 5.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.

A.6 Firmas

POR EL PRESTADOR	POR EL CLIENTE
Nombre:	Nombre:
DNI:	DNI:
Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:

Si la firma es electrónica, se está a lo previsto en la cláusula 28.

PARTE B • CONDICIONES GENERALES

1. Definiciones

Servicio: la plataforma Bynoesis en sus canales web, WhatsApp y aplicación, con las funcionalidades del plan contratado.

Contenido del Cliente: todo dato, documento, imagen, audio o texto que el Cliente o las personas a las que autoriza introduzcan en el Servicio, incluidos los datos personales de sus clientes, contactos, proveedores y personas trabajadoras.

Clientes finales: las personas o empresas a las que el Cliente presta sus servicios y cuyos datos trata a través de la plataforma.

Datos personales, responsable, encargado, subencargado, interesado y violación de seguridad: con el significado del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Propuesta: cualquier borrador, cálculo, texto o acción que el Servicio prepara y que requiere confirmación del Cliente antes de producir efectos (cláusula 5).

Acción avanzada de IA: la unidad de consumo definida en el Anexo I.3.

Período de servicio: el mes o el año, según la periodicidad contratada, por el que se paga por anticipado.

2. Objeto y orden de prelación

2.1. El Prestador concede al Cliente el derecho no exclusivo, intransferible y limitado a la vigencia del contrato a usar el Servicio en modalidad de software como servicio, a cambio del precio del Anexo I. No se vende software, no se cede código y no se instala nada en los sistemas del Cliente.

2.2. El contrato lo forman las Condiciones Particulares, estas Condiciones Generales y los Anexos I a VI. En caso de contradicción prevalecen, por este orden: **(1)** el Anexo II (protección de datos), **(2)** las Condiciones Particulares, **(3)** los demás Anexos, **(4)** estas Condiciones Generales y **(5)** los textos publicados en la web del Servicio.

2.3. El Anexo II prevalece sobre todo lo demás porque regula obligaciones que las partes no pueden alterar libremente. Ninguna otra cláusula puede interpretarse de forma que reduzca las garantías del artículo 28 del RGPD.

3. Alta, prueba y perfeccionamiento

3.1. El Servicio ofrece un período de prueba de **catorce (14) días naturales sin tarjeta**. Terminada la prueba **no se produce ningún cargo automático**: si el Cliente no activa un plan, la cuenta pasa al modo consulta de la cláusula 16.2 y conserva sus datos.

3.2. El contrato se perfecciona con la firma de las Condiciones Particulares o, si la contratación se completa en línea, con la aceptación expresa en el proceso de pago y el primer cobro válido. En ambos casos el Prestador remite copia íntegra del contrato en soporte duradero.

3.3. Las partes, que contratan entre profesionales, acuerdan expresamente excluir la obligación de confirmación de recepción del artículo 28.1 de la Ley 34/2002 (LSSI), conforme permite su artículo 28.3.b). El Prestador confirmará igualmente el alta por correo electrónico como buena práctica.

4. El Servicio

4.1. **Alcance.** El Servicio permite al Cliente organizar su agenda, su cartera de clientes, sus trabajos, presupuestos, facturas, cobros, gastos y documentos y —según el plan— sus proyectos, su equipo, el registro de jornada y el acceso de su gestoría. El Cliente opera por conversación en WhatsApp, por web o por ambas.

4.2. **Evolución.** El Prestador puede mejorar, modificar o reorganizar funciones sin degradar de forma sustancial lo contratado. Si una modificación **elimina o reduce de forma relevante** una funcionalidad que el Anexo I atribuye al plan del Cliente, se aplica la cláusula 25.2 (resolución con devolución proporcional).

4.3. **Lo que el Servicio no es.** No es una entidad de pago ni gestiona fondos: no cobra, no paga y no transfiere dinero por cuenta del Cliente; prepara documentos y recordatorios de cobro. No presenta declaraciones ante la Administración. No sustituye a una asesoría fiscal, laboral o jurídica (cláusula 5.4).

4.4. **Funciones en beta.** Las funciones identificadas como *beta* —hoy, la recepcionista de llamadas— se prestan «**tal cual**», sin nivel de servicio, sin garantía de continuidad y **sin coste adicional mientras dure la beta**. El Prestador puede retirarlas avisando con quince (15) días. Su retirada no da derecho a indemnización ni activa la cláusula 25.2, salvo que se hubieran facturado aparte.

5. Naturaleza del Servicio: Bynoesis prepara, el Cliente confirma

5.1. Esta cláusula es el eje del contrato y de su régimen de responsabilidad.

5.2. El Servicio lee información, calcula importes, redacta borradores y propone acciones. **Salvo indicación expresa en contrario, toda salida del Servicio es una Propuesta revisable**. El Cliente conserva la decisión final sobre la emisión y anulación de facturas, el envío de comunicaciones a

terceros, la reclamación de cobros, los pagos, las rectificaciones, la información que se traslada a la Administración y cualquier otra actuación irreversible o con efecto económico o fiscal.

5.3. Antes de emitir una factura el Cliente debe comprobar, como mínimo, la identidad y el NIF de emisor y destinatario, la fecha, la serie, el concepto, la base imponible, el tipo y la cuota de IVA, la retención de IRPF si procede y el total. Emitida una factura **no se edita**: un error se corrige por el procedimiento legal aplicable —normalmente una factura rectificativa del artículo 15 del RD 1619/2012—, conservando el original y la trazabilidad.

5.4. **No es asesoramiento.** Los cálculos de IVA, IRPF, totales, plazos y umbrales son una ayuda operativa, no asesoramiento fiscal, laboral ni jurídico. La calificación de las operaciones, la aplicación de tipos, exenciones y retenciones, la llevanza de libros y la presentación de declaraciones corresponden al Cliente y, en su caso, a su asesoría.

5.5. **Trazabilidad de la confirmación.** El Servicio registra qué persona confirmó cada acción irreversible y cuándo. Ese registro está a disposición del Cliente y acredita la intervención humana exigida por esta cláusula.

5.6. Nada de lo anterior exime al Prestador de prestar el Servicio con la diligencia que le es exigible ni de responder de los defectos que le sean imputables conforme a la cláusula 21. La confirmación del Cliente reparte la responsabilidad sobre la **decisión**, no sobre el correcto funcionamiento de la herramienta.

6. Facturación por cuenta del Cliente y sistema informático de facturación

6.1. El Cliente encarga al Prestador el cumplimiento material de la obligación de expedir factura, al amparo del artículo 5.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (RD 1619/2012). El mandato, su alcance y sus límites constan en el **Anexo III**, que las partes firman junto con este contrato.

6.2. **El obligado tributario sigue siendo el Cliente.** La expedición material por un tercero no traslada ninguna obligación fiscal: el Cliente responde ante la Administración del contenido, la numeración, el plazo y la conservación de sus facturas.

6.3. **Numeración y conservación.** El Servicio mantiene series y numeración correlativas por negocio, congela los datos de la factura una vez emitida y conserva el registro asociado. El Cliente puede exportar en cualquier momento sus facturas y sus registros en formato reutilizable, y se obliga a conservarlos durante los plazos legales (cláusula 16.4).

6.4. **Veri*Factu y sistemas informáticos de facturación.** El Servicio incorpora un registro de facturación inalterable y encadenado, con huella y código QR, construido según los documentos técnicos de la AEAT. **A la fecha de este contrato la remisión telemática a la AEAT no está activada y el Prestador no declara disponer de la declaración responsable del artículo 13 del RD**

1007/2023. El Prestador se obliga a completar la adaptación y a emitir esa declaración **antes de la fecha en que la obligación resulte exigible al Cliente** conforme al RD 1007/2023 y su normativa de desarrollo —1 de enero de 2027 para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y 1 de julio de 2027 para el resto de obligados— o, en su defecto, a comunicárselo con antelación suficiente para que pueda adoptar otra solución, con derecho a resolver sin penalización y con devolución de la parte proporcional no consumida.

Decisión abierta 1: si el abogado o la asesoría consideran que 6.4 crea una obligación de resultado con riesgo desproporcionado para una empresa de esta dimensión, la alternativa es redactarla como obligación de medios más un derecho de salida reforzado. No recomiendo eliminarla: sin compromiso de fecha, quien compra facturación asume un riesgo que no puede valorar.

7. Registro de jornada

7.1. Si el Cliente activa el módulo de fichaje, el Servicio le proporciona una herramienta para cumplir el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Los registros se sellan y encadenan para que una modificación posterior sea detectable, y se conservan durante **cuatro (4) años** a disposición de las personas trabajadoras, sus representantes y la Inspección de Trabajo.

7.2. **La obligación laboral es del Cliente como empresario.** Le corresponde organizar el registro, en su caso previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras; informar a cada persona trabajadora del tratamiento de sus datos con el contenido del artículo 13 del RGPD; garantizar que el registro refleja la jornada real; y atender los requerimientos de la Inspección. El Prestador facilita el texto informativo modelo del Anexo II.7, que el Cliente debe revisar y asumir como propio.

7.3. El Prestador no responde de las sanciones derivadas de un registro incompleto, falseado o no comunicado, salvo que el defecto sea consecuencia directa de un fallo imputable al Servicio y acreditado.

7.4. La baja de la cuenta no permite borrar registros de jornada dentro del plazo legal de conservación: se conservan bloqueados en los términos de la cláusula 16.4.

8. Inteligencia artificial

8.1. **Por defecto, en local.** El funcionamiento ordinario del Servicio se resuelve con reglas y modelos propios, sin envío de contenido a terceros.

8.2. **IA externa: solo con consentimiento.** El envío de contenido a un proveedor externo de inteligencia artificial requiere que el Cliente lo active expresamente (Anexo VI). Antes de activarlo se le muestran el proveedor, el país de tratamiento y la garantía de transferencia aplicable. Solo viaja **el fragmento no resuelto en local**: nunca la base de datos, ni la cartera de clientes, ni los

documentos completos. El consentimiento es revocable en cualquier momento y su revocación no afecta al resto del Servicio.

8.3. Transparencia (art. 50 del Reglamento (UE) 2024/1689). El Servicio identifica como generado o asistido por inteligencia artificial el contenido que lo sea. Cuando el Cliente utilice el Servicio para componer mensajes que se envían a sus clientes finales con la identidad del Cliente, **el Cliente actúa como responsable del despliegue** y se obliga a no suprimir ni alterar las indicaciones de transparencia que el Servicio incorpore.

Decisión abierta 2: la pregunta 18 para el abogado es exactamente esta. Esta redacción adopta el criterio prudente —el Cliente es responsable del despliegue, el Prestador del sistema— y obliga a no borrar el aviso. Si el criterio jurídico es otro, hay que cambiar esta cláusula y el texto que el producto inserta en el primer mensaje.

8.4. No se entrena con el Contenido del Cliente. El Prestador **no utiliza el Contenido del Cliente para entrenar, ajustar ni evaluar modelos de inteligencia artificial**, ni propios ni de terceros, y lo exige contractualmente a sus subencargados de IA. Podrá utilizar métricas de uso y datos **agregados y anonimizados** —que no permitan reidentificar al Cliente, a sus clientes finales ni a sus personas trabajadoras— para medir calidad, dimensionar costes y mejorar el Servicio. Cualquier uso distinto exigirá un consentimiento separado, informado y revocable.

8.5. Las decisiones que el Servicio propone no producen efectos jurídicos ni afectan significativamente a nadie sin intervención humana: no hay decisiones automatizadas en el sentido del artículo 22 del RGPD y no se elabora perfilado de personas.

9. Mensajes a los clientes finales del Cliente

9.1. Cuando el Cliente envía —o autoriza que se envíen en su nombre— presupuestos, facturas, recordatorios de cobro, avisos de cita o cualquier otra comunicación a sus clientes finales, **actúa como responsable del tratamiento de esos datos** y bajo su identidad.

9.2. El Cliente **garantiza** que dispone de base jurídica para comunicarse con cada destinatario, que los teléfonos y correos que introduce se han obtenido lícitamente y que ha informado a los interesados conforme a los artículos 13 y 14 del RGPD.

9.3. El Cliente se obliga a **no utilizar el Servicio para enviar comunicaciones comerciales no solicitadas** en el sentido del artículo 21 de la Ley 34/2002 (LSSI). Los envíos previstos por defecto están ligados a una factura, un presupuesto o una cita reales del destinatario y se apoyan en la relación entre el Cliente y esa persona.

9.4. El Servicio atiende las solicitudes de baja de los destinatarios y bloquea los envíos posteriores. El Prestador puede suspender el canal de mensajería de un Cliente —no el resto del Servicio— si

recibe reclamaciones fundadas, si el proveedor de mensajería degrada su calidad o si detecta un uso contrario a esta cláusula, previo aviso salvo urgencia.

9.5. El uso de WhatsApp queda además sujeto a las condiciones y políticas de Meta Platforms, que el Prestador traslada al Cliente y que pueden cambiar sin intervención de ninguna de las partes.

10. Obligaciones del Cliente

10.1. Facilitar datos veraces y mantenerlos actualizados, en particular los fiscales.

10.2. Custodiar sus credenciales, activar el segundo factor cuando esté disponible y comunicar sin demora cualquier sospecha de acceso indebido.

10.3. Revisar y revocar los permisos de personas trabajadoras, gestorías y enlaces privados cuando dejen de ser necesarios.

10.4. Disponer de base jurídica para tratar los datos que introduce y no introducir categorías especiales del artículo 9 del RGPD salvo necesidad acreditada y base legal suficiente.

10.5. Revisar las Propuestas antes de confirmarlas (cláusula 5) y comunicar sin demora cualquier cálculo, documento o envío incorrecto, indicando el identificador del registro y evitando incluir datos personales innecesarios.

10.6. Respetar la Política de uso aceptable del **Anexo V**.

10.7. Conservar fuera de la plataforma, por sus propios medios, los documentos que deba custodiar por obligación legal. El Servicio ofrece exportación permanente; la custodia última es del Cliente.

11. Cuentas, equipo, gestoría y portales

11.1. El Cliente es responsable de la actividad realizada desde su cuenta y desde las cuentas que crea para su equipo.

11.2. Cuando el Cliente da acceso a su **gestoría**, lo hace como instrucción documentada al Prestador. El acceso es de solo lectura sobre los períodos que el Cliente habilita, exige doble factor y queda registrado. El Cliente regula su propia relación con la asesoría; el Prestador se limita a ejecutar la instrucción.

Decisión abierta 3: la pregunta 02 para el abogado —qué es la gestoría: subencargada del Prestador, encargada del Cliente o cesionaria— condiciona esta cláusula y el Anexo II.4. La redacción actual la trata como acceso autorizado por el Cliente, no como subencargo del Prestador. Es defendible, pero hay que confirmarlo antes de firmar.

11.3. Los **portales de cliente final** son enlaces privados, no indexables y caducables que permiten a un destinatario ver el documento que le concierne sin registrarse. El Cliente decide a quién envía cada enlace.

11.4. **Soporte con acceso a la cuenta.** El Prestador no accede al Contenido del Cliente salvo que sea imprescindible para resolver una incidencia y el Cliente lo autorice mediante la autorización temporal del producto, limitada por motivo, alcance y caducidad. Todo acceso queda registrado y es consultable por el Cliente. El Cliente no debe enviar contraseñas por ningún canal.

12. Precio, impuestos y pago

12.1. Los precios del **Anexo I** se expresan **sin IVA**. Al importe se le añade el IVA al tipo vigente y cualquier otro impuesto que resulte aplicable.

12.2. El pago es **por anticipado** al inicio de cada Período de servicio, mediante tarjeta o adeudo SEPA domiciliados a través del proveedor de pagos. El Prestador no almacena datos de tarjeta en ningún momento.

12.3. El Prestador emite factura por cada cobro y la pone a disposición del Cliente en su cuenta y por correo electrónico.

12.4. El Cliente autoriza los cargos recurrentes correspondientes al plan y la periodicidad contratados hasta que curse la baja conforme a la cláusula 15.

12.5. Los importes pagados no se prorratean por un uso inferior al contratado, salvo en los supuestos expresamente previstos en las cláusulas 6.4, 13.3, 16.3, 21.6, 23 y 25.2.

13. Revisión de precios

13.1. El Prestador puede revisar los precios **una vez cada doce (12) meses**, comunicándolo con **treinta (30) días naturales** de antelación a la renovación.

13.2. El incremento no superará la variación del Índice de Precios de Consumo general publicado por el INE en los doce meses anteriores **más cinco (5) puntos porcentuales**.

13.3. Un incremento superior a ese límite, o un cambio de la estructura de planes que empeore la posición del Cliente, le da derecho a **resolver sin coste** antes de la renovación, conservando el acceso hasta el final del período ya pagado.

13.4. Ninguna revisión afecta a un período ya facturado. El precio anual pagado se mantiene durante los doce meses contratados.

14. Impago y suspensión

14.1. Si un cobro resulta fallido, el Prestador lo comunicará al Cliente y le dará **siete (7) días naturales** para regularizarlo, reintentando el cargo durante ese plazo.

14.2. Transcurrido el plazo sin pago, el Prestador puede **suspender las funciones de escritura** (crear, modificar, emitir, enviar y automatizar). **En ningún caso suspenderá el acceso de consulta y la exportación del Contenido del Cliente**, que se mantienen en los términos de la cláusula 16.2. El Prestador no retiene datos del Cliente como medida de presión de cobro.

14.3. Regularizado el pago, el Servicio se restablece sin coste de reactivación.

14.4. Si el impago se prolonga **treinta (30) días**, el Prestador puede resolver el contrato conforme a la cláusula 15.4, sin perjuicio de reclamar las cantidades devengadas.

14.5. Tratándose de una operación entre empresas, las cantidades vencidas devengan el interés de demora previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

15. Duración, cambio de plan y baja

15.1. El contrato tiene la duración del Período de servicio contratado y **se renueva automáticamente** por períodos iguales. **No hay permanencia mínima.**

15.2. El Cliente puede **cambiar de plan** en cualquier momento. La subida se aplica de inmediato y se factura la diferencia prorrateada; la bajada surte efecto en la renovación siguiente. El cambio no obliga a migrar datos ni a cambiar de herramienta.

15.3. El Cliente puede **cursar baja** en cualquier momento desde su cuenta o comunicándolo al contacto del Prestador. La baja impide futuras renovaciones y **mantiene el acceso hasta el final del período ya pagado**. No genera devolución del período en curso, salvo lo previsto en las cláusulas 6.4, 13.3, 16.3, 21.6, 23 y 25.2.

15.4. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por **incumplimiento grave** de la otra que no se subsane en quince (15) días desde el requerimiento escrito. El Prestador puede además suspender o resolver de inmediato, sin ese plazo, ante un uso que infrinja el Anexo V y ponga en riesgo la seguridad, la legalidad o el servicio a terceros, comunicándolo simultáneamente y de forma motivada.

16. Efectos de la terminación

16.1. **Exportación.** El Cliente puede exportar su información —clientes, trabajos, presupuestos, facturas, cobros, gastos y documentos— en formatos abiertos y reutilizables **en cualquier momento, durante y después de la relación**, desde la propia aplicación y sin coste.

16.2. **Modo consulta.** Terminada la suscripción, y salvo que el Cliente pida la supresión, la cuenta pasa a modo consulta: sin funciones de escritura, pero **con acceso de lectura y descarga de todo su contenido**. El Prestador garantiza el modo consulta durante un mínimo de **doce (12) meses** desde la baja y no suprimirá la cuenta sin avisar con **treinta (30) días** al correo de notificaciones del Cliente.

Decisión abierta 4: la web promete «si dejas de pagar, no te cerramos la puerta» sin plazo. Mantenerlo indefinidamente tiene un coste de almacenamiento que crece con cada baja. Este borrador convierte la promesa en un mínimo garantizado de doce meses más un preaviso de treinta días antes de borrar nada: igual de honesta y sostenible. Si el founder quiere mantener el «para siempre», hay que escribirlo así y asumir el coste.

16.3. **Supresión a petición.** El Cliente puede pedir en cualquier momento la supresión de su cuenta, que se ejecutará en los términos del Anexo II.9 con la excepción de la cláusula siguiente. Si la petición se produce en los primeros quince (15) días de un período anual recién renovado, se devolverá la parte proporcional no consumida.

16.4. **Lo que no se puede borrar.** Las facturas emitidas y los registros de jornada dentro de su plazo legal de conservación **no se suprimen**: quedan **bloqueados** en el sentido del artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018, accesibles únicamente para atender a la Administración, a jueces y tribunales, y excluidos de informes, agregados y de cualquier tratamiento con inteligencia artificial. No es una negativa a atender un derecho: es el cumplimiento de una obligación legal, y se comunica al Cliente con el plazo concreto de cada dato.

16.5. **Copias de seguridad.** El dato suprimido puede permanecer en copias de seguridad hasta que el ciclo de rotación las sobrescriba, con un máximo aproximado de dos meses. Durante ese tiempo permanece bloqueado. Si se restaura una copia anterior a una supresión, la supresión se reaplica inmediatamente.

17. Disponibilidad, mantenimiento y soporte

17.1. El Prestador desplegará esfuerzos razonables para mantener el Servicio disponible de forma continuada, con los objetivos, la ventana de soporte y los tiempos de respuesta del **Anexo IV**.

17.2. El Prestador puede realizar tareas de mantenimiento. Las programadas se avisarán con **cuarenta y ocho (48) horas** y se harán, siempre que sea posible, fuera del horario laboral. Las urgentes de seguridad pueden ejecutarse sin preaviso, con comunicación posterior.

17.3. **Continuidad.** El Prestador mantiene copias de seguridad cifradas, una copia externa independiente del proveedor principal y procedimientos de restauración documentados. Los objetivos de punto y tiempo de recuperación figuran en el Anexo IV.4 **expresamente como objetivos internos y no como garantía contractual**, hasta que el simulacro de restauración completo esté ejecutado y cronometrado.

18. Servicios de terceros

18.1. Algunas funciones dependen de proveedores externos: alojamiento, base de datos, pagos, mensajería de WhatsApp, correo, inteligencia artificial, transcripción y almacenamiento de copias. Están identificados en el Anexo II.3.

18.2. Una caída, un cambio de condiciones o una interrupción de un proveedor externo puede degradar la función que depende de él. Esa degradación **no afecta al Contenido del Cliente conservado por el Prestador**, que sigue accesible y exportable.

18.3. El Prestador elige a sus proveedores con diligencia, suscribe con ellos los contratos exigidos por el RGPD y responde de su actuación en los términos del artículo 28.4 del RGPD y de la cláusula 21.

18.4. Si un proveedor de una función opcional deja de estar disponible sin alternativa equivalente, se aplica la cláusula 25.2.

19. Protección de datos y confidencialidad

19.1. **Dos papeles distintos.** El Prestador es **responsable** de los datos de la relación contractual con el Cliente —identificación, facturación, acceso, soporte y seguridad—, con la información de su Política de privacidad. Y es **encargado** respecto del Contenido del Cliente, en los términos del **Anexo II**, que se firma junto con este contrato y cumple el artículo 28.3 del RGPD.

19.2. **Confidencialidad.** Cada parte mantendrá en secreto la información de la otra a la que acceda, no la usará para fines distintos del contrato y la protegerá con la diligencia con que protege la propia. La obligación dura la vigencia del contrato y **tres (3) años** desde su terminación, e **indefinidamente** para los datos personales y para los secretos empresariales protegidos por la Ley 1/2019.

19.3. **Personal.** Cada parte garantiza que las personas que acceden a la información de la otra están sujetas a confidencialidad por contrato o por obligación legal.

20. Propiedad intelectual y titularidad de los datos

20.1. El software, la marca, los diseños, la documentación y toda mejora del Servicio son y seguirán siendo del Prestador o de sus licenciantes. El contrato no transmite ningún derecho de propiedad intelectual o industrial más allá del derecho de uso de la cláusula 2.1.

20.2. **El Contenido del Cliente es del Cliente.** El Prestador solo obtiene la licencia limitada, no exclusiva y temporal necesaria para alojarlo, procesarlo, mostrarlo, transmitirlo y respaldarlo con el fin de prestar el Servicio y cumplir este contrato. Esa licencia termina con la supresión del contenido.

20.3. El Cliente garantiza disponer de los derechos necesarios sobre el contenido que introduce, incluidos logotipos y documentos de terceros.

20.4. **Sugerencias.** Si el Cliente propone mejoras, el Prestador puede implementarlas libremente y sin contraprestación. Esto no le da derecho alguno sobre el Contenido del Cliente ni sobre sus datos.

20.5. **Referencias comerciales.** El Prestador **no** usará el nombre, la marca ni el logotipo del Cliente como referencia pública sin su autorización previa y por escrito, revocable en cualquier momento.

21. Garantías, responsabilidad y límites

21.1. **Garantía del Prestador.** El Servicio se prestará de forma profesional y diligente, conforme a la descripción del plan contratado y a la normativa aplicable. El Prestador corregirá sin coste los defectos del Servicio que le sean imputables.

21.2. **Exclusión de garantías implícitas.** Salvo lo anterior y lo que la ley imponga imperativamente, el Servicio se presta sin más garantías. El Prestador no garantiza que esté libre de interrupciones o de errores, ni que sus Propuestas sean completas o correctas en todos los casos: por eso existe la cláusula 5.

21.3. **Daños excluidos.** En la medida permitida por la ley, el Prestador no responde del lucro cesante, la pérdida de negocio, de oportunidad, de clientela o de reputación, ni de daños indirectos o consecuenciales, ni de las consecuencias de confirmar una Propuesta sin revisarla.

21.4. **Límite cuantitativo.** La responsabilidad total y acumulada del Prestador frente al Cliente por cualquier reclamación derivada de este contrato queda limitada a **la mayor de estas dos cantidades: el importe efectivamente pagado por el Cliente en los doce (12) meses anteriores al hecho que motiva la reclamación, o quinientos (500) euros**. Para las reclamaciones derivadas del incumplimiento del Anexo II (protección de datos) o del deber de confidencialidad, el límite se eleva a **dos (2) veces** esa cantidad.

21.5. **Lo que nunca se limita.** Los límites anteriores **no se aplican** al dolo, a la culpa grave, a los daños a la vida o la integridad física, a la responsabilidad frente a los interesados del artículo 82 del RGPD, a las sanciones impuestas a una parte por hechos imputables a la otra, ni a cualquier responsabilidad que la ley declare no excluible ni limitable (entre otros, el artículo 1102 del Código Civil).

Decisión abierta 5: la pregunta 10 para el abogado. Un tope de doce mensualidades es el estándar en SaaS B2B, pero sobre 29 €/mes son 348 €: un tope tan bajo puede resultar irrisorio frente al daño de una liquidación mal calculada, y un juez podría tumbarlo por contrario a la buena fe (art. 1255 CC y art. 8.1 de la Ley 7/1998). Por eso se añaden el suelo de 500 € y el doble para datos. Si se contrata seguro de responsabilidad civil (cláusula 22), lo coherente es elevar el tope hasta el límite de la póliza: un tope que el seguro cubre no cuesta dinero y hace el contrato mucho más defendible.

21.6. Incumplimiento del Prestador. Si el Prestador incumple de forma grave y no subsana, el Cliente puede resolver y recibir la devolución de la parte proporcional del período pagado y no disfrutado, sin perjuicio de los daños que acredite dentro de los límites anteriores.

21.7. Indemnidad del Cliente. El Cliente mantendrá indemne al Prestador frente a reclamaciones de terceros derivadas de: contenido introducido sin derecho, envío de comunicaciones sin base jurídica (cláusula 9), incumplimiento de sus obligaciones laborales o fiscales y uso contrario al Anexo V.

21.8. Plazo de reclamación. Toda reclamación deberá comunicarse por escrito dentro de los **doce (12) meses** siguientes a que la parte afectada conozca el hecho que la motiva, sin perjuicio de los plazos de prescripción legales imperativos.

22. Seguro

El Prestador mantendrá en vigor durante toda la relación una póliza de responsabilidad civil profesional con una cobertura mínima de [IMPORTE] euros por siniestro, y acreditará su vigencia a petición del Cliente.

Decisión abierta 6: esta cláusula **no debe incluirse hasta que la póliza exista**. Declarar un seguro que no se tiene es una manifestación falsa en contrato, y de las caras. Mientras no esté contratada, se elimina la cláusula entera; no se deja el importe en blanco.

23. Fuerza mayor

Ninguna parte responde del incumplimiento debido a causas fuera de su control razonable — catástrofes, cortes generalizados de red o electricidad, ciberataques a infraestructuras de terceros, decisiones de autoridad— mientras duren y siempre que lo comunique sin demora y haga lo razonable para mitigar sus efectos. Si la causa se prolonga más de treinta (30) días, cualquiera de las partes puede resolver sin penalización, con devolución de la parte proporcional no disfrutada. La falta de fondos nunca es fuerza mayor.

24. Cesión, subcontratación y cambio de titular del Prestador

24.1. El Cliente no puede ceder el contrato sin autorización escrita del Prestador, que no se denegará sin motivo.

24.2. El Prestador puede subcontratar la prestación técnica en los términos del Anexo II.3, respondiendo de sus subcontratistas como de sus propios actos.

24.3. **Cambio de titular.** El Cliente **consiente anticipadamente** que el Prestador ceda su posición contractual a una sociedad constituida o controlada por el mismo titular, o a la entidad resultante de una reestructuración empresarial, siempre que: **(a)** se le comunique con **treinta (30) días** de antelación; **(b)** la cesionaria asuma íntegramente este contrato, sus anexos y las obligaciones de protección de datos; y **(c)** el Cliente conserve el derecho a resolver sin coste dentro de esos treinta días, con devolución proporcional. Este consentimiento se presta a los efectos de los artículos 1205 y concordantes del Código Civil.

Decisión abierta 7: esta cláusula existe porque el Prestador es hoy una persona física y el plan es constituir una S.L. Sin ella, el cambio de titular obliga a pedir consentimiento cliente por cliente —o a novar los contratos uno a uno— justo cuando la empresa tiene más que hacer. Confirmar con el abogado que basta esta redacción y qué hay que rehacer además en textos y aceptaciones ya registradas (pregunta 22).

25. Modificación del contrato y de los anexos

25.1. El Prestador puede modificar estas Condiciones Generales y sus Anexos por razones legales, técnicas o de evolución del Servicio, comunicándolo con **treinta (30) días** de antelación al correo de notificaciones del Cliente.

25.2. Si la modificación **perjudica de forma relevante** al Cliente —reduce funcionalidad contratada, eleva el precio por encima del límite de la cláusula 13.2, amplía sus obligaciones o rebaja las garantías del Prestador—, el Cliente puede **resolver sin coste** dentro de esos treinta días, con devolución de la parte proporcional del período pagado y no disfrutado. El uso del Servicio después de la fecha de entrada en vigor, sin haber resuelto, implica aceptación.

25.3. Las modificaciones exigidas por una norma imperativa o por una autoridad de control se aplican en el plazo que la propia norma imponga, informando al Cliente.

25.4. Las Condiciones Particulares y el Anexo III solo se modifican por acuerdo escrito de ambas partes.

26. Comunicaciones

26.1. Las comunicaciones se dirigirán a los correos electrónicos de las Condiciones Particulares y se entenderán recibidas el día hábil siguiente a su envío. Cada parte debe mantener actualizada su dirección.

26.2. Las comunicaciones relativas a la **resolución del contrato, a una violación de seguridad o a una reclamación formal** se harán por un medio que permita acreditar su recepción y su contenido.

26.3. Los avisos de servicio, mantenimiento e incidencias pueden comunicarse además dentro de la aplicación o por WhatsApp.

27. Nulidad parcial, integridad y tolerancia

27.1. La nulidad de una cláusula no afecta al resto del contrato, que seguirá vigente; la cláusula nula se sustituirá por otra válida que se aproxime a su finalidad.

27.2. Este contrato y sus anexos sustituyen a cualquier acuerdo anterior sobre el mismo objeto, incluidos los acuerdos de piloto o de prueba, salvo que estos prevean expresamente su supervivencia.

27.3. La tolerancia de un incumplimiento no supone renuncia a exigirlo en el futuro.

28. Firma y prueba del consentimiento

28.1. El contrato puede firmarse de forma manuscrita, mediante firma electrónica conforme al Reglamento (UE) 910/2014 y la Ley 6/2020, o mediante aceptación expresa en el proceso de contratación en línea.

28.2. En este último caso, el Prestador conserva como prueba del consentimiento: la versión exacta de los documentos aceptados, su huella criptográfica, la fecha y la hora, la identidad de la cuenta y el resultado de la verificación del segundo factor cuando se haya empleado. El Cliente puede solicitar copia de ese registro en cualquier momento.

28.3. Ambas partes reconocen a la firma electrónica y al registro anterior plena validez probatoria entre ellas.

29. Ley aplicable y jurisdicción

29.1. El contrato se rige por la **legislación española**.

29.2. Las partes procurarán resolver de buena fe cualquier discrepancia antes de acudir a los tribunales, mediante una reunión entre responsables en el plazo de quince días desde el

requerimiento.

29.3. Para cualquier controversia, y **contratando ambas partes como profesionales**, se someten expresamente a los **Juzgados y Tribunales de [CIUDAD]**, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

29.4. En materia de protección de datos, el Cliente y los interesados pueden dirigirse en todo caso a la **Agencia Española de Protección de Datos** (www.aepd.es).

Decisión abierta 8: la sumisión expresa a los juzgados del domicilio del Prestador es válida entre profesionales (art. 54 LEC) y le conviene. Confirmar que no hay riesgo de que se considere abusiva si algún cliente pudiera ser calificado como consumidor —por ejemplo, alguien que contrata antes de darse de alta— y decidir si se excluye ese caso expresamente.

PARTE C • ANEXOS

ANEXO I • PLANES, LÍMITES Y PRECIOS

I.1 Precios

Precios **sin IVA**. El anual equivale a pagar once meses y usar el Servicio doce.

PLAN	MENSUAL	ANUAL	PARA QUIÉN
Autónomo	29 €	319 €	Una persona que quiere dejar de llevar clientes, trabajos y cobros de memoria
Negocio	49 €	539 €	Equipos que necesitan coordinar el trabajo y tener la jornada y la gestión conectadas
Premium	99 €	1.089 €	Negocios con uso intensivo y puesta en marcha acompañada

I.2 Qué incluye cada plan

	AUTÓNOMO	NEGOCIO	PREMIUM
Agenda, clientes, trabajos y presupuestos	✓	✓	✓
Facturas con IVA e IRPF	✓	✓	✓
Cobros y recordatorios preparados	✓	✓	✓
WhatsApp con texto y documentos	✓	✓	✓
Documentos e impuestos trimestrales	✓	✓	✓
Exportación completa de los datos	✓	✓	✓
Modo consulta tras la baja (cláusula 16.2)	✓	✓	✓
Asignación de trabajos y planificación	—	✓	✓
Registro de jornada	—	✓	✓
Portal de gestoría y paquete trimestral	—	✓	✓
Proyectos, costes y rentabilidad	—	✓	✓
Personas usuarias incluidas	1	[N]	[N]
Acciones avanzadas de IA / mes	75	300	1.500
Soporte	Estándar	Prioritario	Línea directa
Puesta en marcha acompañada	—	—	✓

I.3 Qué es una acción avanzada de IA

Una **acción avanzada** es cada petición que exige interpretar, redactar o razonar en profundidad: redactar un presupuesto a partir de una descripción libre, extraer los datos de una factura fotografiada, resumir una conversación larga o transcribir una nota de voz.

No consumen acciones: consultar la agenda, preguntar qué hay hoy, buscar un documento, recibir un aviso de cobro, crear o editar registros a mano, emitir una factura ya preparada, ni ninguna operación resuelta por las reglas locales del Servicio.

Al agotarse el cupo mensual el Servicio sigue funcionando por completo: solo se desactivan las funciones avanzadas hasta el reinicio del cupo, que se produce el primer día de cada período de

facturación. El cupo no se acumula de un mes al siguiente. El Servicio avisa al llegar al 80 % y al 100 %, y ofrece subir de plan. **Nunca se factura un exceso sin petición expresa del Cliente.**

I.4 Límites de uso razonable

RECURSO	LÍMITE	QUÉ PASA AL SUPERARLO
Almacenamiento de documentos	[N] GB por cuenta	Aviso y propuesta de ampliación; nada se borra
Tamaño por documento	[N] MB	Se rechaza la subida con mensaje explicativo
Mensajes de WhatsApp	Los que permita la línea del Cliente ante Meta	Lo fija Meta, no el Prestador
Minutos de recepcionista (beta)	100 min/mes al activarse	Sin coste durante la beta
Personas usuarias adicionales	[PRECIO] €/usuario/mes	Se factura prorrateado

Decisión abierta 9: los límites de almacenamiento y de usuarios adicionales están sin fijar en el producto y en el modelo económico. Son los dos huecos de este anexo. Fijarlos antes de firmar: un contrato con [N] es un contrato con un agujero.

I.5 Piloto y precio fundador

Si las Condiciones Particulares recogen un precio de piloto o un precio fundador, ese precio se mantiene mientras la suscripción siga activa e ininterrumpida, y solo puede revisarse conforme a la cláusula 13. Una baja seguida de una nueva alta se contrata al precio de catálogo vigente.

ANEXO II • CONTRATO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

Artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).

Este anexo tiene valor de contrato de encargo y prevalece sobre el resto del contrato (cláusula 2.3). Sustituye, para el Cliente que lo firma, al contrato de encargo publicado en la web.

II.1 Partes y papeles

Responsable del tratamiento: el Cliente identificado en las Condiciones Particulares.

Encargado del tratamiento: el Prestador.

El Cliente decide qué datos introduce, con qué finalidad y durante cuánto tiempo. El Prestador los trata **únicamente siguiendo sus instrucciones documentadas**, que son: este contrato, sus anexos, la configuración que el Cliente elige en la aplicación y cualquier instrucción adicional que le curse por escrito.

Si una instrucción del Cliente infringe, a juicio del Prestador, el RGPD o la LOPDGDD, el Prestador **se lo informará de inmediato** y podrá suspender su ejecución hasta que se aclare (art. 28.3, párrafo segundo).

II.2 Descripción del tratamiento

Objeto	Prestación del Servicio descrito en la cláusula 4
Duración	La del contrato, más los plazos de la cláusula II.9
Naturaleza y finalidad	Alojamiento, organización, consulta, elaboración de documentos y comunicación de los datos para gestionar la actividad del Cliente
Tipo de datos	Identificativos y de contacto de los clientes, contactos y proveedores del Cliente (nombre, teléfono, dirección, correo, NIF); datos económicos de facturación y cobro; contenido de trabajos, comunicaciones y documentos. Si el Cliente usa funciones de equipo: datos identificativos y registros de jornada de sus personas trabajadoras
Categorías de interesados	Clientes, contactos, proveedores y personas trabajadoras del Cliente
Operaciones	Recogida, registro, conservación, consulta, uso, comunicación al propio destinatario (p. ej. enviar un presupuesto o una factura), bloqueo y supresión

El Prestador **no trata categorías especiales de datos** del artículo 9 del RGPD de forma intencionada. El Cliente se obliga a no introducirlas salvo que sea imprescindible y disponga de base legal. Si el Cliente previera introducir datos de salud, biométricos o de condenas, debe comunicarlo antes para evaluar si el Servicio es adecuado.

II.3 Subencargados

Autorización general

El Cliente autoriza al Prestador a recurrir a los subencargados de la tabla siguiente, que actúan bajo contrato escrito con obligaciones equivalentes a las de este anexo (art. 28.4 RGPD).

SUBENCARGADO	SERVICIO	DATOS QUE TRATA	LUGAR DE TRATAMIENTO	GARANTÍA DE TRANSFERENCIA
[Proveedor de alojamiento]	Alojamiento de la aplicación, base de datos y archivos	Todos los del Servicio	Región contratada en la UE	CCT (Decisión (UE) 2021/914) si procede
[Proveedor de copias]	Copia de seguridad externa	Copia completa, cifrada en cliente	Francia (UE)	No hay transferencia
[Proveedor de correo]	Correo transaccional	Correo, nombre y contenido del aviso	Francia (UE)	No hay transferencia
Meta Platforms	Mensajería de WhatsApp — solo si el Cliente lo activa	Teléfono y contenido de los mensajes	UE / EE. UU.	CCT y marco de adecuación
[Proveedor de IA]	Asistente avanzado — solo si el Cliente lo activa	Fragmento de texto no resuelto en local	[país]	CCT
[Proveedor de transcripción]	Notas de voz — solo si el Cliente lo activa	Audio y su transcripción	[país]	CCT

No son subencargados de este anexo el proveedor de pagos, el proveedor de inicio de sesión y el de calendario: tratan datos de la relación directa entre el Prestador y el titular de la cuenta —en la que el Prestador es responsable— y **no reciben la cartera de clientes ni el contenido operativo del Cliente**.

Altas y bajas de subencargados

El Prestador comunicará al Cliente cualquier incorporación o sustitución de subencargado con **treinta (30) días naturales de antelación** a que empiece a tratar datos, indicando proveedor, servicio, lugar de tratamiento y garantía. El Cliente puede **oponerse por motivos justificados** dentro de los quince (15) días siguientes. Si la oposición no puede resolverse con una alternativa razonable, el Cliente puede resolver el contrato sin penalización, con devolución de la parte proporcional no consumida.

Decisión abierta 10: esto responde a la pregunta 07 para el abogado. Treinta días es un plazo cómodo para el cliente y exigente para una empresa pequeña: obliga a planificar cada integración nueva con un mes de margen. La alternativa habitual es quince días. Elegir uno y, sobre todo, cumplirlo: un plazo escrito y no respetado es peor que un plazo holgado.

Transferencias internacionales

Toda transferencia fuera del Espacio Económico Europeo se ampara en las Cláusulas Contractuales Tipo de la Decisión (UE) 2021/914 y, cuando proceda, en una decisión de adecuación vigente. El Prestador aplica además: cifrado en tránsito siempre; cifrado en cliente de las copias, con la clave fuera del proveedor; y minimización previa al envío, de modo que a los proveedores de inteligencia artificial solo llegue el fragmento no resuelto en local. El Prestador verifica periódicamente que la garantía invocada sigue vigente y, si deja de estarlo, lo comunica al Cliente y suspende la transferencia afectada.

II.4 Acceso de la gestoría del Cliente

Cuando el Cliente habilita el acceso de su asesoría, esa habilitación constituye una **instrucción documentada** de comunicar datos a un tercero designado por él. El Prestador la ejecuta y la registra. La relación entre el Cliente y su asesoría, y el contrato de encargo que en su caso deban suscribir entre ellos, son responsabilidad del Cliente. El Prestador facilita el registro de accesos que lo acredita.

II.5 Obligaciones del Prestador como encargado

El Prestador se obliga a:

- (a) Tratar los datos únicamente según las instrucciones documentadas del Cliente, incluidas las transferencias internacionales, salvo obligación legal que le imponga otra cosa, en cuyo caso se lo informará antes de tratarlos salvo prohibición legal.
- (b) Garantizar que las personas autorizadas a tratar los datos se han comprometido a respetar la confidencialidad o están sujetas a un deber legal equivalente.
- (c) Aplicar las medidas técnicas y organizativas del artículo 32 recogidas en II.6.
- (d) No recurrir a otro subencargado sin respetar lo previsto en II.3.
- (e) Asistir al Cliente, mediante medidas apropiadas, para atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los interesados (II.8).
- (f) Asistir al Cliente en el cumplimiento de los artículos 32 a 36 del RGPD — seguridad, notificación de brechas, evaluaciones de impacto y consulta previa— teniendo en cuenta la naturaleza del

tratamiento y la información de que disponga.

- (g) Suprimir o devolver los datos al terminar la prestación, conforme a II.9.
- (h) Poner a disposición del Cliente toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento del artículo 28 y permitir y contribuir a auditorías, conforme a II.10.
- (i) No usar los datos para fines propios, no cederlos a terceros salvo obligación legal y **no utilizarlos para entrenar modelos de inteligencia artificial** (cláusula 8.4).
- (j) Llevar el registro de actividades de tratamiento realizadas por cuenta del Cliente (art. 30.2 RGPD).

II.6 Medidas de seguridad (art. 32)

ÁMBITO	MEDIDA
Autenticación	Contraseñas transformadas con función de derivación robusta y sal; segundo factor disponible; rotación de sesión tras el acceso; caducidad por inactividad
Aislamiento entre clientes	Toda operación y consulta exige el identificador del negocio; integridad garantizada además en la base de datos
Transporte	HTTPS obligatorio, TLS 1.2 o superior, HSTS y cabeceras defensivas
Control de acceso	Permisos por perfil, enlaces privados caducables, autorización de soporte limitada por motivo y tiempo
Defensa frente a abuso	Límites persistentes de intentos por IP y por cuenta, con claves seudonimizadas
Ficheros	Validación de la firma real del archivo, límites de tamaño y de recursos, rechazo de contenido activo y análisis antivirus
Integridad fiscal y laboral	Registros encadenados y no editables para facturación y jornada; detección de manipulación
Registro y trazabilidad	Bitácora de eventos de seguridad en modo solo añadir; registro estructurado que no incluye datos personales, credenciales ni cuerpos de petición
Copias y recuperación	Copias cifradas, copia externa independiente del proveedor principal, verificación periódica y procedimientos de restauración escritos
Desarrollo	Dependencias fijadas y auditadas, análisis estático y detección de secretos antes de cada publicación

Estas medidas pueden evolucionar. **Ninguna modificación reducirá el nivel de seguridad existente en la fecha del contrato.**

II.7 Información a las personas trabajadoras del Cliente

Cuando el Cliente active el registro de jornada o dé acceso a su equipo, deberá informar a cada persona trabajadora. El Prestador pone a su disposición un texto modelo que el Cliente debe revisar, completar con sus datos y asumir como propio, con al menos: la identidad del Cliente como responsable; la finalidad (cumplimiento del art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores y organización del trabajo); la base jurídica (obligación legal y ejecución del contrato de trabajo); el plazo de conservación (cuatro años); la existencia del Prestador como encargado; y la forma de ejercer sus derechos ante el Cliente.

II.8 Derechos de los interesados

Si un interesado se dirige al Prestador para ejercer sus derechos, este **no responderá por su cuenta**: le indicará que debe dirigirse al Cliente y se lo comunicará a este **dentro de los tres (3) días hábiles** siguientes, sin más datos que los necesarios.

El Prestador asistirá al Cliente con las funciones del producto —búsqueda, exportación, rectificación, supresión y bloqueo— para atender los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad. Esta asistencia está incluida en el precio; solo podrán facturarse los trabajos manuales extraordinarios, previamente presupuestados y aceptados por escrito.

II.9 Fin del tratamiento

Terminada la prestación, y **a elección del Cliente**, el Prestador devolverá o suprimirá los datos personales tratados por su cuenta y las copias existentes.

- El Cliente puede exportar sus datos en cualquier momento (cláusula 16.1).
- Salvo instrucción distinta, la cuenta pasa al modo consulta de la cláusula 16.2.
- Si el Cliente pide la supresión, se ejecuta sobre los sistemas vivos de inmediato; los datos suprimidos permanecen en las copias de seguridad hasta que el ciclo las sobrescriba, bloqueados durante ese tiempo (cláusula 16.5).
- Lo que una obligación legal impide borrar queda **bloqueado** conforme a la cláusula 16.4 y se suprime al vencer el plazo.
- El Prestador acreditará por escrito la devolución o la supresión a petición del Cliente.

II.10 Auditoría

El Cliente puede verificar el cumplimiento de este anexo:

1. **Por información.** Solicitando, una vez al año, la documentación de cumplimiento del Prestador: registro de actividades, política de retención, procedimiento de brechas, lista de subencargados y evidencias de los controles de II.6. El Prestador responderá en treinta (30) días.
2. **Por auditoría.** Realizando, una vez al año y con treinta (30) días de preaviso, una auditoría por sí o por un tercero independiente sujeto a confidencialidad y que no sea competidor del Prestador. Se hará en horario laboral, sin interrumpir el servicio y sin acceder a datos de otros clientes. El coste es del Cliente, ****salvo que la auditoría revele un incumplimiento relevante, en cuyo caso lo asume el Prestador**** junto con la subsanación.
3. **Sin límite de frecuencia** tras una violación de seguridad que afecte al Cliente o a requerimiento de una autoridad de control.

II.11 Violaciones de seguridad

El Prestador notificará al Cliente cualquier violación de la seguridad de los datos personales **sin dilación indebida y, en todo caso, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes** a tener constancia de ella. La primera comunicación puede ser preliminar; no se retrasará por estar la investigación en curso.

La notificación incluirá, en la medida en que se conozca: naturaleza de la violación, categorías y número aproximado de interesados y de registros afectados, consecuencias probables, medidas adoptadas y punto de contacto. El Prestador completará la información por fases y asistirá al Cliente en la notificación a la autoridad de control y, si procede, a los interesados.

La notificación a la autoridad de control corresponde al Cliente como responsable. El Prestador no notificará en su nombre salvo que el Cliente se lo pida por escrito.

II.12 Responsabilidad

Cada parte responde del cumplimiento de las obligaciones que le corresponden como responsable o como encargado conforme al RGPD y a la LOPDGDD. Esta cláusula se interpreta junto con la cláusula 21, con la salvedad expresa de que **los límites de responsabilidad no se aplican a la responsabilidad frente a los interesados del artículo 82 del RGPD.**

II.13 Delegado de protección de datos

El contacto en materia de protección de datos del Prestador figura en las Condiciones Particulares.

[Si se designa Delegado de Protección de Datos, indicar aquí su identidad y su comunicación a la AEPD.]

ANEXO III · MANDATO DE EXPEDICIÓN DE FACTURAS POR CUENTA DEL CLIENTE

Este anexo se firma junto con las Condiciones Particulares.

III.1 Mandato

El Cliente, en su condición de empresario o profesional obligado a expedir factura, **encarga al Prestador el cumplimiento material de esa obligación** al amparo del artículo 5.1 del RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

El mandato se refiere exclusivamente a la **expedición material** de facturas, facturas simplificadas y facturas rectificativas correspondientes a las operaciones que el propio Cliente registre y confirme en el Servicio.

III.2 Lo que el mandato no incluye

El mandato **no** comprende: calificar fiscalmente las operaciones; decidir tipos, exenciones o retenciones; presentar declaraciones o comunicaciones tributarias; llevar los libros registro con valor fiscal; ni representar al Cliente ante la Administración.

III.3 Responsabilidad

Conforme al artículo 5.1 del RD 1619/2012, **el Cliente sigue siendo el único responsable** del cumplimiento de todas las obligaciones de facturación: contenido, numeración, plazo de expedición, remisión y conservación.

Ninguna factura se expide sin la **confirmación previa del Cliente** o de la persona que él autorice, conforme a la cláusula 5. Esa confirmación queda registrada con su autor y su fecha.

III.4 Series, numeración y rectificación

El Servicio asigna numeración correlativa por serie y por ejercicio, con series separadas para facturas completas, simplificadas y rectificativas. Emitida una factura, su cabecera y sus líneas

quedan congeladas. Cualquier corrección se realiza mediante factura rectificativa conforme al artículo 15 del RD 1619/2012.

III.5 Conservación

El Servicio conserva las facturas expedidas y sus registros y permite su exportación en cualquier momento en formato legible y reutilizable. **La obligación de conservación de los artículos 19 a 23 del RD 1619/2012 sigue correspondiendo al Cliente**, que se obliga a descargar y custodiar sus facturas por sus propios medios, además de lo que conserve el Servicio.

III.6 Duración y revocación

El mandato dura lo que dure el contrato y **el Cliente puede revocarlo en cualquier momento** por escrito. La revocación no afecta a las facturas ya expedidas ni a la obligación de conservación. Terminado el contrato, el Cliente dispone de la exportación completa de sus facturas conforme a la cláusula 16.1.

III.7 Firmas

POR EL PRESTADOR	POR EL CLIENTE
Nombre y DNI:	Nombre y DNI:
Fecha:	Fecha:

Decisión abierta 11: la pregunta 08 para el abogado. El artículo 5 del RD 1619/2012 exige acuerdo previo escrito para la expedición **por el destinatario** (autofacturación); para la expedición **por un tercero** no lo exige expresamente, salvo que el tercero no esté establecido en la Unión Europea, en cuyo caso hace falta autorización previa de la AEAT. Este anexo se firma igualmente porque documenta el encargo, delimita lo que no incluye y deja escrito quién responde: es barato y cierra una discusión antes de que ocurra. Confirmar con la asesoría fiscal si además debe comunicarse algo a la AEAT y si el texto le sirve tal cual.

ANEXO IV • NIVEL DE SERVICIO Y SOPORTE

IV.1 Disponibilidad

El Prestador fija como **objetivo de disponibilidad mensual el 99,5 %**, medido sobre el acceso a la aplicación y excluyendo: el mantenimiento programado avisado conforme a la cláusula 17.2, la fuerza mayor, las caídas de proveedores externos y el uso contrario al Anexo V.

Decisión abierta 12: hoy esto es un **objetivo**, no una garantía con penalización, y así está redactado a propósito: los documentos internos de continuidad dicen que el simulacro completo de restauración no se ha ejecutado nunca. Prometer un SLA con créditos antes de haberlo medido es firmar una obligación cuyo coste se desconoce. Cuando el simulacro esté hecho y cronometrado, la redacción recomendada es: «si la disponibilidad mensual cae por debajo del 99,5 %, el Cliente tiene derecho, previa solicitud en los 30 días siguientes, a un crédito del 10 % de la cuota mensual; por debajo del 95 %, del 30 %». Créditos, no indemnizaciones: es lo estándar y lo que se puede sostener.

IV.2 Canales y horario de soporte

Canales	WhatsApp, correo electrónico y formulario dentro de la aplicación
Horario	De lunes a viernes laborables, de [9:00 a 18:00] , hora peninsular española
Idioma	Castellano y catalán

IV.3 Tiempos de respuesta

Tiempo hasta la **primera respuesta útil de una persona**, dentro del horario de soporte. No es un compromiso de resolución.

GRAVEDAD	QUÉ ES	AUTÓNOMO	NEGOCIO	PREMIUM
1 • Crítica	El Servicio no está disponible, o hay riesgo para los datos o para una obligación fiscal o laboral con plazo	8 h	4 h	2 h
2 • Alta	Una función esencial no funciona y no hay forma de rodearla	1 día hábil	8 h	4 h
3 • Normal	Fallo con alternativa disponible	2 días hábiles	1 día hábil	8 h
4 • Consulta	Dudas, configuración, sugerencias	3 días hábiles	2 días hábiles	1 día hábil

Una incidencia de gravedad 1 se atiende siempre, aunque se comunique fuera del horario de soporte, en cuanto el Prestador tenga constancia.

IV.4 Continuidad: objetivos internos

ESCENARIO	OBJETIVO DE PUNTO DE RECUPERACIÓN (RPO)	OBJETIVO DE TIEMPO DE RECUPERACIÓN (RTO)
Borrado accidental de un registro	0	Minutos
Corrupción de datos	≤ 24 h	≤ 2 h
Incidente de seguridad grave	≤ 24 h	≤ 8 h
Pérdida total del proveedor de alojamiento	≤ 24 h	≤ 8 h

Son objetivos internos de trabajo, no garantías contractuales, y así se declaran expresamente (cláusula 17.3). Pasarán a ser compromisos el día en que el simulacro de restauración se ejecute, se cronometre y su resultado se documente.

IV.5 Puesta en marcha

En el plan Premium, y en los demás cuando así se pacte en las Condiciones Particulares, el Prestador acompaña la puesta en marcha: configuración inicial, importación de la cartera de clientes si el Cliente la aporta en formato legible, conexión de la línea de WhatsApp y una sesión de formación.

ANEXO V • POLÍTICA DE USO ACEPTABLE

V.1 Está prohibido

1. Usar el Servicio para una actividad ilícita, o para documentar operaciones inexistentes o falseadas.
2. Emitir facturas que no correspondan a operaciones reales del Cliente, o hacerlo en nombre de un tercero sin su mandato.
3. Falsear el registro de jornada, o registrarlo por una persona distinta de la que trabaja.
4. Enviar comunicaciones comerciales no solicitadas, cadenas de mensajes o contenido a destinatarios que no tengan relación con la actividad del Cliente.
5. Introducir datos personales sin base jurídica, o categorías especiales del artículo 9 del RGPD sin cumplir la cláusula 10.4.
6. Intentar acceder a datos de otros clientes, sortear los controles de acceso, probar la seguridad del Servicio sin autorización escrita previa, o extraer datos de forma masiva y automatizada al margen de la exportación prevista.
7. Revender, sublicenciar o dar acceso al Servicio a terceros ajenos al negocio del Cliente, salvo el acceso de la gestoría y de los portales de cliente final previstos en el contrato.
8. Descompilar, aplicar ingeniería inversa o intentar obtener el código fuente, salvo en lo permitido imperativamente por la ley.
9. Cargar programas maliciosos, o archivos diseñados para agotar los recursos del Servicio.
10. Sobrecargar la infraestructura con un volumen desproporcionado respecto de la actividad del Cliente.

V.2 Qué ocurre si se incumple

SITUACIÓN	REACCIÓN DEL PRESTADOR
Uso excesivo de recursos sin mala fe	Aviso y propuesta de ajuste del plan
Incumplimiento subsanable	Requerimiento y quince (15) días para corregir
Riesgo inmediato para la seguridad, la legalidad o el servicio a terceros	Suspensión inmediata de la función afectada, con comunicación motivada simultánea y restablecimiento en cuanto cese el riesgo
Incumplimiento grave no subsanado	Resolución conforme a la cláusula 15.4

Toda suspensión será la **mínima necesaria**: se suspende la función afectada, no la cuenta entera, y **nunca el acceso de consulta y exportación** del Contenido del Cliente.

ANEXO VI • CONSENTIMIENTOS

SEPARADOS Y REVOCABLES

Cada consentimiento de este anexo es **voluntario, independiente y revocable** desde Ajustes o escribiendo al contacto del Prestador. La revocación surte efecto de inmediato hacia el futuro, no afecta a la licitud del tratamiento anterior y **no degrada el resto del Servicio**.

N.º	CONSENTIMIENTO	QUÉ IMPLICA EXACTAMENTE	SI SE REVOKA
1	WhatsApp Business	La línea del Cliente se conecta a la API de Meta. El teléfono y el contenido de los mensajes se tratan por Meta Platforms conforme a sus condiciones.	Se desconecta el canal. El historial conservado sigue accesible.
2	IA externa	El fragmento de texto que el sistema no resuelve en local se envía a [proveedor] , con tratamiento en [país] y garantía [CCT / adecuación] . Nunca se envían la base de datos, la cartera de clientes ni documentos completos.	El asistente sigue funcionando solo con el motor local.
3	Transcripción de voz	Los audios enviados al asistente se transcriben mediante [proveedor] , con tratamiento en [país] .	Los audios dejan de transcribirse automáticamente.
4	Acceso de gestoría	La asesoría designada accede en solo lectura a los períodos que el Cliente habilite. Todo acceso queda registrado.	Se revoca el acceso de inmediato.
5	Registro de jornada	Se activa el fichaje para el equipo del Cliente, con las obligaciones de la cláusula 7.	Se desactiva el fichaje. Los registros dentro del plazo legal se conservan bloqueados.
6	Funciones en beta	Acceso anticipado a funciones en pruebas, sin nivel de servicio y sin coste mientras dure la beta.	Se retira el acceso anticipado.
7	Comunicaciones comerciales	Novedades de producto por correo electrónico. No incluye los avisos de servicio, seguridad y facturación, que son necesarios para la relación y no dependen de este consentimiento.	Se deja de enviar la comunicación comercial.

El Servicio conserva, como prueba del artículo 7.1 del RGPD, la versión del texto aceptado, la fecha, la hora y la cuenta que lo otorgó o lo revocó.

RECAPITULACIÓN DE DECISIONES ABIERTAS

N.º	DÓNDE	QUÉ HAY QUE DECIDIR	QUIÉN
1	Cl. 6.4	Compromiso Veri*Factu: ¿obligación de resultado con fecha, o de medios con salida reforzada?	Abogado + asesoría fiscal
2	Cl. 8.3	Quién es responsable del despliegue de IA en los mensajes al cliente final (art. 50)	Abogado
3	Cl. 11.2	Qué es la gestoría en protección de datos	Abogado
4	Cl. 16.2	¿Modo consulta para siempre, o mínimo de 12 meses con preaviso?	Founder
5	Cl. 21.4	Tope de responsabilidad: 12 mensualidades, suelo de 500 €, o el límite del seguro	Abogado + founder
6	Cl. 22	Seguro de RC profesional: contratarlo o eliminar la cláusula	Founder
7	Cl. 24.3	¿Basta el consentimiento anticipado para el paso a S.L.?	Abogado
8	Cl. 29.3	Ciudad del fuero y tratamiento del cliente que pudiera ser consumidor	Abogado
9	Anexo I.4	Límites de almacenamiento y precio del usuario adicional	Founder
10	Anexo II.3	Plazo de preaviso de nuevo subencargado: 15 o 30 días	Founder
11	Anexo III	¿Hace falta algo más ante la AEAT para expedir por cuenta del cliente?	Asesoría fiscal
12	Anexo IV.1	Cuándo se convierte el objetivo de disponibilidad en SLA con créditos	Founder

ANTES DE QUE ESTE CONTRATO PUEDA FIRMARSE

Cinco condiciones. No son burocracia: cada una es una afirmación que el contrato hace y que hoy no se puede sostener.

- 1. Identidad legal del Prestador.** Las Condiciones Particulares empiezan con cuatro campos que hoy están vacíos en producción (`NOESIS_LEGAL_NAME` , `NIF` , `ADDRESS` , `EMAIL`). El propio código bloquea el alta pública hasta que estén completos. Un contrato sin prestador identificado no es un contrato.
- 2. Contratos firmados con los subencargados.** El Anexo II.3 afirma que los subencargados actúan «bajo contrato escrito con obligaciones equivalentes». A la fecha, la matriz interna de proveedores marca esos acuerdos como pendientes. Firmar el Anexo II antes que ellos es afirmar algo que no es cierto, con el agravante de que está por escrito.
- 3. Revisión por abogado TIC.** Las doce decisiones abiertas, y en especial la 2, 3, 5 y 7, necesitan criterio profesional. El encargo ya está preparado en `Preguntas-abogado-TIC` .
- 4. Criterio de la asesoría fiscal sobre el Anexo III y la cláusula 6.4.** Es un encargo distinto del anterior y conviene pedirlo en paralelo.
- 5. Coherencia con los textos publicados.** Este contrato y los textos de la web deben decir lo mismo. Si aquí el modo consulta dura doce meses y la web dice «no te cerramos la puerta», el cliente puede invocar lo que leyó primero. Cuando se cierre la decisión 4, hay que tocar `site_precios.html` y `terminos.html` en el mismo movimiento.

Control de versiones

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
1.0	18-sep-2026	Primera redacción completa. Sin revisión jurídica externa.

La versión vigente y su fecha deben coincidir con `NOESIS_LEGAL_DOCUMENT_VERSION` y con los textos publicados en la web.